

ENEAM 2025

Partiel : Droit du numérique

Professeur ZANNOU Martial Tiburce

Barème : 20 pts / Filière : IG2 A et B / Heure : 2h

L'épreuve contient deux parties (I, II)

I- ETUDE DE DOCUMENT (7pts)

Selon l'accusation, le prévenu a réalisé des montages vidéos et photos "très désagréables" des membres de la FJAD. Il se sert de plusieurs faux comptes Facebook aux noms des membres de la fondation pour publier ses différentes photos et vidéos à caractère sexuel. Ceci, accompagnées des menaces et en tentant d'extorquer des fonds aux membres de la fondation avant de mettre fin aux publications. Au total 106 faux comptes ont été dénombrés en près de 9 mois.

Constatant ces dérives, les responsables de la fondation ont saisi d'une plainte l'OCRC. Le mis en cause a été interpellé et présenté au procureur spécial de la CRIET.

Le prévenu a reconnu les faits devant la Cour. Après les débats devant le juge, le ministère public a demandé aux juges de le reconnaître coupable de deux infractions. En premier, des faits de « harcèlement par le biais d'un système de communication » punis par les dispositions de l'article 550 de la loi portant Code du numérique. Le magistrat a proposé également que le prévenu soit retenu dans les liens de la prévention pour les faits de « tentative d'extorsion de fonds » punis par l'article 646 alinéa 2 du Code pénal en République du Bénin. La Cour spéciale a condamné le prévenu à cinq (5) ans de prison ferme. Elle a astreint le prévenu à payer une amende de deux (2) millions de FCFA et le franc symbolique à la FJAD.

Travail à faire : Lisez attentivement ce texte.

1. a- Dans cette décision qui est la victime ? (0,5pt)
b- Définir le sigle FJAD. (0,5pt)
2. Le mis en cause a été interpellé et présenté à quelle autorité judiciaire ? (1pt)
3. Quelles sont les qualifications retenues contre le coupable par le ministère public ? (2pts)
4. Quelles sont les sanctions retenues par la CRIET à l'encontre du coupable ? (3pts)

II- QUESTIONS THEORIQUES (13pts)

1. Que comprennent les droits du numérique ? (1pt)
2. Qu'entend t-on par souveraineté numérique ? (1pt)
3. Quelles sont les finalités poursuivies par les lois sur la protection des données personnelles ? (2pts)
4. Quelles sont les finalités poursuivies par les lois sur la cybersécurité ? (2pts)
5. Définir le sigle ANSSI et mettez en valeur sa mission. (1pt)
6. Définir le sigle ADN et mettez en valeur sa mission. (1pt)
7. Définir le sigle ARCEP et mettez en valeur sa mission. (1pt)
8. Définir le sigle APDP et mettez en valeur sa mission. (1pt)
9. Quelles sont les normes en matière de téléchargement illégal ? (2pts)
10. Le droit d'auteur se divise en deux branches essentielles. Lesquelles ? (1pt)

Consignes : Votre devoir doit être bien rédigé dans une bonne expression tant française que juridique. La copie doit être propre sans rature ni surcharge. Tout manquement sera sanctionné par un retrait de points.